

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5592/2543

พนักงานอัยการจังหวัดนครนายก
นางวันเพ็ญ วุฒิยานันท์

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 64

ป.วิ.อ. มาตรา 227

การกระทำที่จะเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 64
วรรคหนึ่ง ผู้กระทำจะต้องให้คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ช้อนเร้น หรือช่วยด้วยประการ
ใด ๆ เพื่อให้คนต่างด้าวนั้นพ้นจากการจับกุม

พ.กับ อ.เป็นคนต่างด้าวสัญชาติพม่าเป็นลูกจ้างส่งน้ำแข็งที่ร้านของจำเลย แม้
จำเลยให้บุคคลทั้งสองพักอาศัยที่บ้านของจำเลยแต่จำเลยมีเจตนาให้บุคคลทั้งสอง
ทำงานให้จำเลยเท่านั้น หากได้มีเจตนาเพื่อให้บุคคลทั้งสองพ้นจากการจับกุมไม่ เมื่อ
โจทก์ไม่มีพยานหลักฐานอื่นมาสืบให้เห็นได้ว่าจำเลยมีเจตนาให้ พ.กับอ.พ้นจากการ
จับกุม พยานหลักฐานของโจทก์ยังไม่พอพียงว่าจำเลยกระทำความผิดตามพ.ร.บ.คน
เข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 64 วรรคหนึ่ง

พ.กับ อ.เป็นคนต่างด้าวสัญชาติพม่าเป็นลูกจ้างส่งน้ำแข็งที่ร้านของจำเลย แม้
จำเลยให้บุคคลทั้งสองพักอาศัยที่บ้านของจำเลยแต่จำเลยมีเจตนาให้บุคคลทั้งสอง
ทำงานให้จำเลยเท่านั้น หากได้มีเจตนาเพื่อให้บุคคลทั้งสองพ้นจากการจับกุมไม่ เมื่อ

โจทก์ไม่มีพยานหลักฐานอื่นมาสืบให้เห็นได้ว่าจำเลยมีเจตนาให้ พ.กัปอ.พ้นจากการ
จับกุม พยานหลักฐานของโจทก์ยังไม่พอฟังว่าจำเลยกระทำความผิดตามพ.ร.บ.คน
เข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 64 วรรคหนึ่ง

(ทองหล่อ โฉมงาม-สกันธ์ กฤติยาวงศ์-ธำรงค์ศักดิ์ ขมะวรรณ)

ศาลจังหวัดนครนายก - นายธีระนันท์ อ่วมเจิม

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายตามจิต โสติดิธรรม

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ